

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2268/2530

นาง ทิลา ประยงค์รัตน์
นาง สม จิต จันทนพรชัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คพิพาทรวม 3 ฉบับเพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์แม้ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินไปในวันเดียวกันทุกฉบับ แต่การออกเช็คดังกล่าวเป็นการสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินตามจำนวนและวันที่ที่ปรากฏในเช็ค ซึ่งจำเลยผู้ออกเช็คอาจมีเงินจ่ายตามเช็คหรือมีเจตนาให้ใช้เงินตามเช็คแต่ละฉบับหรือไม่แตกต่างกันได้ การที่จำเลยออกเช็คหลายฉบับและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินดังกล่าว จึงเป็นการกระทำผิดหลายกรรม ศาลต้องลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คพิพาเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์อันเป็นการยืนยันว่าจำเลยมีเจตนาจะใช้เช็คนั้นชำระหนี้แม้จะมีได้ระบุว่าชำระหนี้ในมูลหนี้อะไรก็ไม่ใช่ฟ้องเคลือบคลุม เพราะเป็นรายละเอียดที่จะนำสืบในชั้นพิจารณา.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออกเช็ครวม 3 ฉบับ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2527 จำนวนเงิน 20,000 บาท ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2527 จำนวนเงิน 30,000 บาท และลงวันที่ 21 ตุลาคม 2527 จำนวนเงิน 20,000 บาท ชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2527 โจทก์นำเช็คดังกล่าวเข้าเรียกเก็บแต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งสามฉบับ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว สั่งคดีมีมูล

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดสามกระทง จำคุกกระทงละ 2 เดือน รวมจำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ในปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดเพียงกรรมเดียว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำเลยเป็น 3 กระทงโดยถือว่าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันจึงมิชอบนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้ธนาคารจะได้ปฏิเสธการจ่ายเงินไปในวันเดียวกันทั้งหมดทุกฉบับก็ตามแต่การออกเช็คดังกล่าวเป็นการ

สั่งให้ธนาคารจ่ายเงินตามจำนวนและวันที่ที่ปรากฏในเช็ค ซึ่งจำเลยผู้ออกเช็คอาจมีเงินจ่ายตามเช็ค หรือมีเจตนาให้ใช้เงินตามเช็คแต่ละฉบับหรือไม่แตกต่างกันได้ การที่จำเลยออกเช็คหลายฉบับ และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิสดังกล่าวแล้วจึงเป็นการกระทำผิดหลายกรรมต่างกัน ศาลต้องลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ในปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้อะไร จึงเป็นฟ้องที่เคลือบคลุมศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คพิพาทดังกล่าวชำระหนี้แก่โจทก์ อันเป็นการยืนยันว่าจำเลยมีเจตนาจะใช้เช็คนั้นชำระหนี้แม้จะมีได้ระบุว่าชำระหนี้ในมูลหนี้อะไรก็ไม่เป็นฟ้องที่เคลือบคลุม เพราะเป็นรายละเอียดที่จะนำสืบในชั้นพิจารณา ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เนลิม การปลื้มจิตต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>